Проект StepPay

ПРОБЛЕМА ПРЕДОПЛАТЫ: АВАНС НЕ ГАРАНТИРУЕТ РЕЗУЛЬТАТ, ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА НЕ ГАРАНТИРУЕТ ОПЛАТУ

Листов 12

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ....3
1 СУТЬ ПРОБЛЕМЫ....3
2 АВАНС НЕ ГАРАНТИРУЕТ РЕЗУЛЬТАТ....4
2.1 Частные заказы и строительство....4
2.2 Проекты и гранты....5
3 ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА НЕ ГАРАНТИРУЕТ ОПЛАТУ....5
4 ПРИЧИНЫ....7
5 ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ....7
6 НАПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ....8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ....9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ....10

ВВЕДЕНИЕ

Документ описывает проблему, на решение которой направлен проект StepPay: при оплате работ, услуг, проектов и грантов ни один из привычных способов расчета не защищает обе стороны. Аванс не гарантирует заказчику результат, а выполненная работа не гарантирует исполнителю оплату.

Цель документа: показать обе стороны проблемы на открытых данных 2024-2026 годов и определить требования к механизму оплаты, который снимает риск для заказчика и исполнителя одновременно. Перечень источников приведен в конце документа, обращение ко всем электронным ресурсам выполнено 22.10.2026.

1 СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

При любой оплате работы стороны решают, кто рискует первым. Если заказчик платит вперед, деньги оказываются у исполнителя до получения результата: работа может быть не начата, сорвана, выполнена частично или с нарушением сроков, а исполнитель может исчезнуть. Если исполнитель работает без аванса, он вкладывает время и материалы до получения денег: заказчик может не заплатить, задержать оплату или занизить ее под предлогом недостатков. Компромиссный аванс в 30-50 % суммы делит риск между сторонами, но не устраняет его (рисунок 1).



Рисунок 1 - Дилемма предоплаты: кто несет риск при каждом способе оплаты

Обе стороны проблемы подтверждаются данными. Ее признают на государственном уровне и в бизнес-сообществе: для частного домостроения введены счета эскроу [7; 8], а Российский союз промышленников и предпринимателей, наоборот, предлагает закрепить предоплату по государственным контрактам на уровне 75 % их стоимости, чтобы защитить исполнителей от неплатежей [3]. Каждая из мер защищает одну сторону за счет другой.

2 АВАНС НЕ ГАРАНТИРУЕТ РЕЗУЛЬТАТ

2.1 Частные заказы и строительство

Наиболее заметно риск аванса проявляется в частном домостроении. По данным Банка России, около 5 тыс. льготных заемщиков, строивших дом с подрядчиком, готового жилья не получили, так как подрядчик обанкротился или исчез [5]. Число пострадавших от недобросовестных подрядчиков в ИЖС в Государственной Думе оценивают более чем в 20 тыс. человек, единого реестра пострадавших нет (рисунок 2) [4; 6].

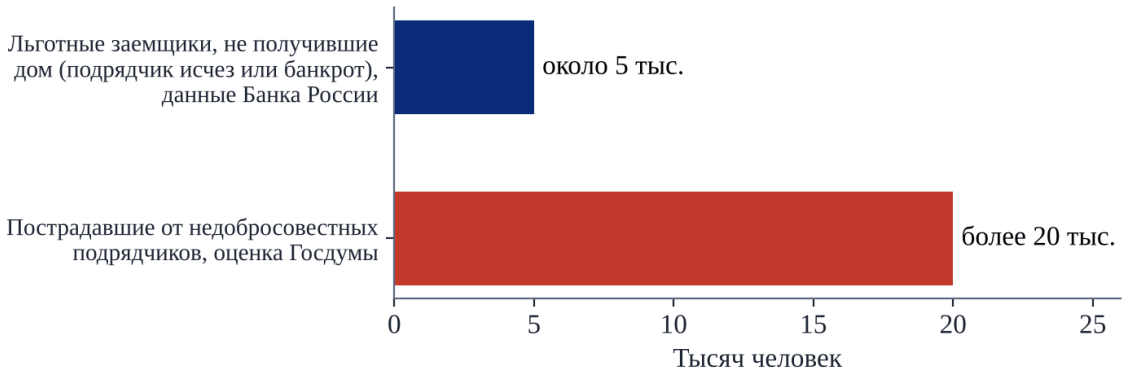


Рисунок 2 - Последствия авансирования подрядчиков в индивидуальном жилищном строительстве

В ремонте и бытовых услугах сводной статистики нет, но о масштабе споров говорят данные Роспотребнадзора: в 2024 году территориальные органы ведомства дали около 16,5 тыс. заключений по судебным делам в защиту прав потребителей, решения в пользу граждан приняты в 97 % случаев [9]. Это означает, что защита возможна, но наступает после потери

денег и требует суда. По данным опроса клиентов сферы услуг, 22 % не доверяют исполнителям, а для 40 % надежность исполнителя является главным критерием выбора [10].

2.2 Проекты и гранты

При финансировании проектов и грантов аванс является нормой: средства выдаются до выполнения работ, а их использование проверяется отчетами после расходования. По заключению Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год, из 580,2 млрд руб. выявленных нарушений 354,7 млрд руб. связаны с определением объема и условий предоставления субсидий юридическим лицам [11]. Из-за этого риска финансирование распределяется осторожно: в 2025 году на конкурс Фонда президентских грантов поступило около 11 тыс. заявок, поддержано 1 640 проектов, то есть около 15 % (рисунок 3) [12].

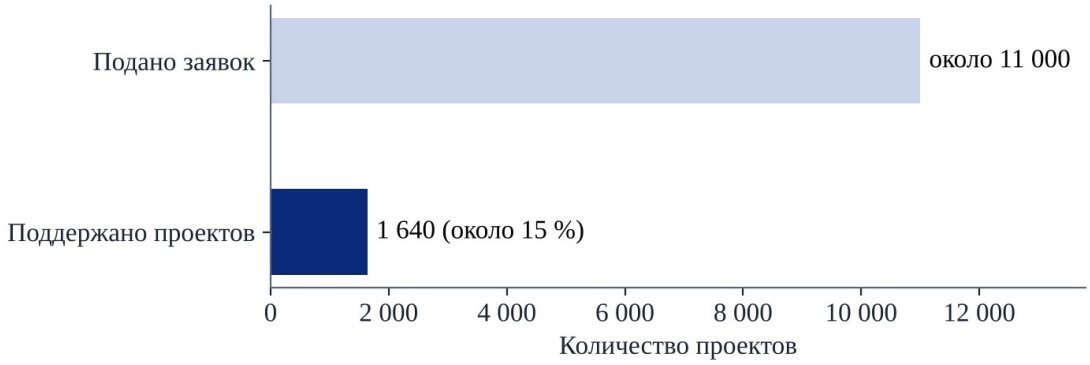


Рисунок 3 - Конкурс Фонда президентских грантов в 2025 году: заявки и поддержанные проекты

3 ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА НЕ ГАРАНТИРУЕТ ОПЛАТУ

Обратная сторона проблемы касается исполнителей. По опросам РСПП, неплатежи контрагентов стали главным ограничением для бизнеса в 2025 году: о них заявили 27 % и 26 % компаний в первом и втором кварталах и 39 % и 42 % в третьем и четвертом кварталах, тогда как в 2024 году показатель находился в диапазоне 22-36 % (рисунок 4) [1; 2]. Просроченная дебиторская задолженность организаций на январь 2026 года достигла почти

8,2 трлн руб., ее доля в общей дебиторской задолженности составила 6,4 % [13].

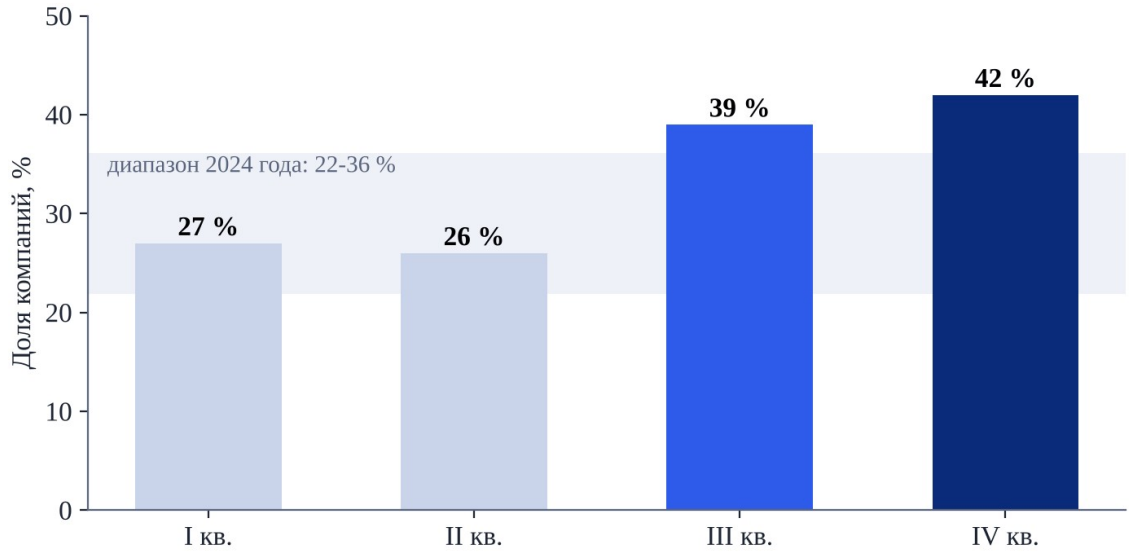


Рисунок 4 - Доля компаний, назвавших неплатежи контрагентов главным ограничением для бизнеса, 2025 год

Даже в государственных закупках, где сроки оплаты установлены законом, с начала 2025 года возбуждено 1 173 административных дела о неплатежах, на 20 % больше, чем за весь 2024 год, а авансы по контрактам на практике сокращаются с 50-70 % до 30 % [3].

Для частных исполнителей риск выше, чем для компаний: у них нет юридической службы и запаса оборотных средств. Число самозанятых к августу 2026 года достигло 17,3 млн человек (рисунок 5) [14]. Каждый из них при работе с новым заказчиком решает вопрос предоплаты самостоятельно, а взыскание небольшой суммы через суд обходится дороже самого долга.

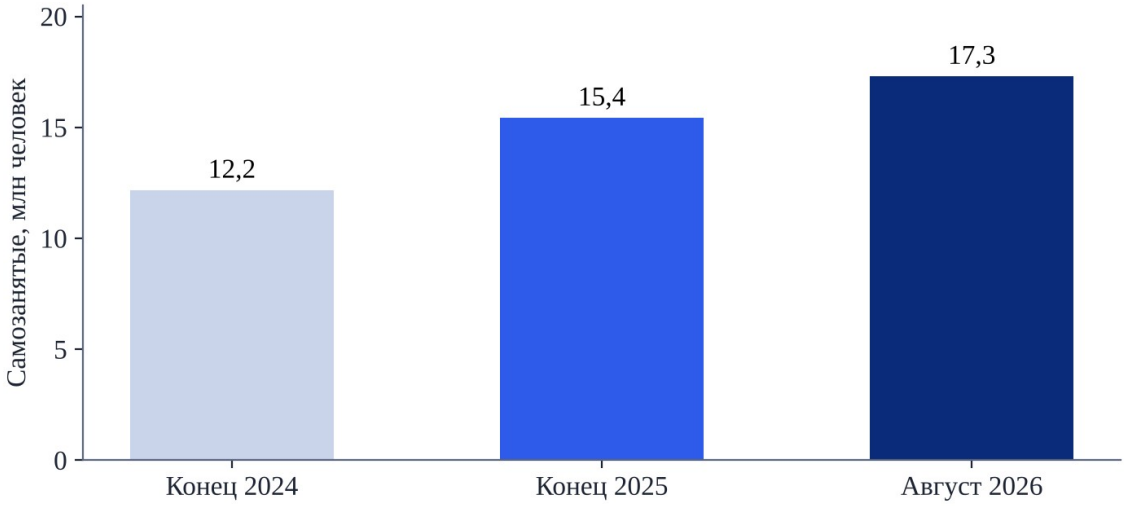


Рисунок 5 - Число самозанятых (плательщиков налога на профессиональный доход), млн человек

4 ПРИЧИНЫ

Анализ позволяет выделить четыре причины проблемы:

а) деньги передаются одной стороне до того, как другая выполнила свои обязательства: при авансе до получения результата, при постоплате до получения денег;

б) условия договора (этапы, суммы, критерии приемки) часто не фиксируются письменно, поэтому при споре нельзя установить, что именно было согласовано и выполнено;

в) нет нейтрального места для денег на время выполнения работы: деньги находятся либо у заказчика, либо у исполнителя;

г) защита через суд наступает после потери денег и требует времени и затрат, несоразмерных сумме небольшой сделки.

5 ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ

Существующие механизмы закрывают проблему частично. Их сравнение приведено в таблице 1.

Таблица 1 - Сравнение механизмов оплаты работ

Механизм	**Кто несет риск**	**Ограничения**
Полная предоплата	Заказчик	Деньги у исполнителя до начала работ, возврат только через претензию или суд
Оплата после сдачи	Исполнитель	Исполнитель кредитует заказчика своим временем и материалами
Частичный аванс 30-50 %	Обе стороны	Риск делится, но остается у каждой стороны
Счет эскроу в ИЖС (186-ФЗ) [7; 8]	Риск снижен	Только строительство жилых домов, выплата после завершения всего объекта, а не по этапам
Безопасная сделка на площадках [15]	Площадка	Действует внутри одной площадки, деньги хранит посредник, правила задает площадка
Отчеты и проверки по грантам [11]	Грантодатель	Нарушение выявляется после расходования средств

6 НАПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ

Из причин следуют требования к механизму оплаты: деньги заказчика резервируются до начала работы и остаются вне распоряжения обеих сторон; работа делится на этапы с суммами и критериями приемки, которые стороны подтверждают заранее; исполнитель видит, что оплата этапа обеспечена, и получает ее сразу после приемки; при отказе или истечении сроков остаток автоматически возвращается заказчику; спор решает независимый приемщик.

Инфраструктура для такого механизма появляется на государственном уровне. С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки обязаны предоставлять клиентам операции с цифровым рублем [16]. Банк России опубликовал концепцию платформы коммерческих смарт-контрактов в цифровых рублях, где условия расчета исполняются автоматически [17]. Минфин России и Банк России испытывают программируемые платежи для контроля целевого использования средств [18].

Проект StepPay реализует эти требования: средства резервируются в цифровых рублях и выплачиваются по мере приемки этапов. Заказчик не теряет аванс, исполнитель не работает без гарантии оплаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема предоплаты двусторонняя. Аванс не гарантирует результат: в ИЖС около 5 тыс. льготных заемщиков не получили дом от подрядчика, а число пострадавших от недобросовестных подрядчиков оценивается более чем в 20 тыс. человек; при финансировании проектов нарушения при субсидиях юридическим лицам составили 354,7 млрд руб., а грант получают около 15 % заявителей. Выполненная работа не гарантирует оплату: неплатежи контрагентов назвали главным ограничением 42 % компаний в четвертом квартале 2025 года, просроченная дебиторская задолженность достигла 8,2 трлн руб.

Существующие меры защищают одну сторону за счет другой. Механизм поэтапной оплаты с резервированием средств, который становится возможным с внедрением цифрового рубля и платформы смарт-контрактов, снимает риск с обеих сторон: деньги обеспечены заранее, а выплачиваются только за принятый результат.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Неплатежи возглавили рейтинг проблем бизнеса // Mail.ru Финансы. URL: https://finance.mail.ru/article/neplatezhi-vozglavili-reyting-problem-68586259/ (дата обращения: 22.10.2026).

2. В РСПП назвали главные проблемы бизнеса // Mail.ru Финансы. URL: https://finance.mail.ru/article/v-rspp-nazvali-glavnyie-problemyi-biznesa-69197034/ (дата обращения: 22.10.2026).

3. Неплатежи контрагентов снова тормозят бизнес // Контур. URL: https://kontur.ru/articles/326 (дата обращения: 22.10.2026).

4. Количество обманутых дольщиков в ИЖС превысило 20 тыс. человек // Mail.ru Финансы. URL: https://finance.mail.ru/article/kolichestvo-obmanutyh-dolshikov-v-izhs-prevysilo-20-tys-chelovek-66625899/ (дата обращения: 22.10.2026).

5. [Сведения Банка России о льготных заемщиках, не получивших дом от подрядчика] // РБК Недвижимость. URL: https://realty.rbc.ru/news/6842fdca9a79471c1d7bdd33 (дата обращения: 22.10.2026).

6. Обманутые дольщики в ИЖС в 2026: статистика, реакция властей, как себя обезопасить // Т-Ж. URL: https://t-j.ru/dom-netu/ (дата обращения: 22.10.2026).

7. О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 22.07.2024 № 186-ФЗ.

8. С 1 марта частные дома будут строить по эскроу. Что ждет загородный рынок // РБК Недвижимость. URL: https://realty.rbc.ru/news/67bf26f39a79473d2105a8c8 (дата обращения: 22.10.2026).

9. В 2024 году 97 % потребительских споров решались в пользу граждан // Сенатор. URL:

https://www.senatinform.ru/news/v_2024_godu_97_potrebitelskikh_sporov_reshalis_v_polzu_grazhdan/ (дата обращения: 22.10.2026).

10. Рынок платных услуг в России: опрос клиентов, скрытый спрос и готовность платить // Mail.ru Финансы. URL: https://finance.mail.ru/article/rossiyane-stali-rezhe-polzovatsya-platnymi-uslugami-69219470/ (дата обращения: 22.10.2026).

11. Счетная палата выявила нарушения при исполнении бюджета на 580,2 млрд рублей // Эксперт. URL: https://expert.ru/news/schetnaya-palata-vyyavila-narusheniya-pri-ispolnenii-byudzheta-na-5802-mlrd-rubley (дата обращения: 22.10.2026).

12. Как получить Президентский грант в 2026 году: обзор рынка, сложности и инструменты для НКО // Регистрация НКО. URL: https://reg-nko.ru/smi/kak-poluchit-prezidentskij-grant-v-godu-obzor-rynka-slozhnosti-i-instrumenty-dlya-nko (дата обращения: 22.10.2026).

13. Просрочка бизнеса впервые превысила 8 трлн рублей и приблизилась к 4 % ВВП // ПроБанкротство. URL: https://probankrotstvo.ru/news/prosrocka-biznesa-vpervye-prevysila-8-trln-roublei-i-priblizilas-k-4-vvp-10419 (дата обращения: 22.10.2026).

14. Количество самозанятых за год выросло почти на 3 млн человек // Мой бизнес : цифровая платформа МСП. URL: https://мойбизнес.рф/articles/news/kolichestvo-samozanyatykh-za-god-vyroslo-pochti-na-3-mln-chelovek/ (дата обращения: 22.10.2026).

15. Безопасная сделка // FL.ru : биржа фриланса. URL: https://www.fl.ru/ (дата обращения: 22.10.2026).

16. Госдума приняла закон о массовом внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года // Эксперт. URL: https://expert.ru/news/gosduma-prinyala-zakon-o-massovom-vnedrenii-tsifrovogo-rublya-s-1-sentyabrya-2026-goda (дата обращения: 22.10.2026).

17. ЦБ разработал концепцию платформы коммерческих смарт-контрактов в цифровых рублях // Интерфакс. URL: https://www.interfax.ru/russia/1096759 (дата обращения: 22.10.2026).

18. Минфин и ЦБ тестируют программируемые платежи цифровыми рублями // Российская газета. 2025. 3 апреля. URL: https://rg.ru/2025/04/03/minfin-i-cb-testiruiut-programmiruemye-platezhi-cifrovymi-rubliami.html (дата обращения: 22.10.2026).